



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 16

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz zur Sicherstellung der Versorgung
der Bevölkerung mit bezahlbarem
Wohnraum**

Seite 2

Gesetz

zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum

vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Gesetzes über den allgemeinen Rahmen der Vergesellschaftung

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz über den allgemeinen Rahmen der Vergesellschaftung (Vergesellschaftungsrahmengesetz – VergRG)

Abschnitt 1 - Allgemeiner Teil

§ 1

Anwendungsbereich

- (1) Dieses Gesetz schafft den allgemeinen rechtlichen Rahmen für Vergesellschaftungen von Grund und Boden, Naturschätzen

und Produktionsmitteln sowie deren Überführung in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland.

- (2) Die Überführung von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft erfolgen nur durch ein gesondertes Vergesellschaftungsgesetz (Anwendungsgesetz).
- (3) Anwendungsgesetze im Sinne dieses Gesetzes sind insbesondere Gesetze, die die Überführung bestimmter Vermögensgruppen in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft nach Maßgabe des Artikels 15 des Grundgesetzes anordnen.

- (4) Soweit ein Anwendungsgesetz von diesem Gesetz abweichende Regelungen trifft, gehen die Regelungen des Anwendungsgesetzes vor.

§ 2

Ziel und Zweck der Vergesellschaftung

- (1) Ziel der Vergesellschaftung ist die unmittelbare Deckung eines öffentlichen Bedarfs der Daseinsvorsorge ohne Gewinnabsicht.
- (2) Vergesellschaftungen können insbesondere zum Zweck der öffentlichen Daseinsvorsorge erfolgen. Zwecke der öffentlichen Daseinsvorsorge können insbesondere sein:
1. die Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum,
 2. die Grundversorgung mit Energie, Wasser und Wärme,
 3. die Abwasser- und Abfallbeseitigung,
 4. der öffentliche Verkehr,
 5. Post-, Telekommunikations- und digitale Kommunikationsdienste,

6. Gesundheitsdienste,
7. weitere Leistungen der Daseinsvorsorge von vergleichbarem Gewicht.

§ 3

Gegenstand der Vergesellschaftung

Durch Anwendungsgesetz können vergesellschaftet werden:

1. das Eigentum an Grundstücken;
2. das Eigentum an Gebäuden, Baulichkeiten, Anlagen, Anpflanzungen oder Einrichtungen auf Grundstücken, die nicht Bestandteil des Grundstücks, sondern gemäß Artikel 231 § 5 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch in der Fassung des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889) Anlage I B Kap. III Sachgebiet B Nr. 1 unabhängiges Eigentum sind;
3. andere Rechte an Grundstücken, insbesondere Erbbaurechte;

4. Rechte, die zum Erwerb, Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die den Verpflichteten in der Benutzung von Grundstücken beschränken;
5. Zubehör eines Grundstücks sowie Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grundstück verbunden oder in ein Gebäude eingefügt sind;
6. Naturschätze im Freistaat Ostdeutschland;
7. Produktionsmittel natürlicher oder juristischer Personen, die im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland Waren und Güter herstellen oder Dienstleistungen anbieten; Voraussetzung ist eine auf Dauer angelegte wirtschaftliche Tätigkeit.

§ 4

Überführung in Gemeineigentum

- (1) Der durch Gesetz vergesellschaftete Grund und Boden oder die durch Gesetz

vergesellschafteten Naturschätze und Produktionsmittel müssen in Gemeineigentum überführt werden, solange § 5 Absatz 1 keine Anwendung findet.

- (2) Gemeineigentum ist die Übertragung des Eigentums vom bisherigen privaten Eigentümer auf einen öffentlich-rechtlichen Träger des Gemeineigentums. Öffentlich-rechtliche Träger des Gemeineigentums können insbesondere der Freistaat Ostdeutschland, seine Kommunen, Landkreise, kreisfreie Städte und Bezirke oder Körperschaften des öffentlichen Rechts sein, die keine Gebietskörperschaften sind. Das Gesetz muss den Träger der Gemeinwirtschaft benennen (Trägersgesetz).

§ 5

Überführung in andere Formen der Gemeinwirtschaft

- (1) Durch Gesetz können Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel auch in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.
- (2) Andere Formen der Gemeinwirtschaft im Sinne des

Artikel 15 GrundG setzen eine grundsätzliche Änderung der rechtlichen oder tatsächlichen Verfügungsmacht voraus. Sie können den Verbleib des privaten Eigentums der bisherigen Inhaber wirtschaftlicher Vermögenswerte oder wirtschaftlicher Unternehmen ermöglichen, wenn dieses durch gesetzliche Mitbeteiligungs- und Einflussrechte gesellschaftlicher Kollektivorgane unterworfen wird und dadurch die Dispositions- und Verfügungsbefugnis des privaten Eigentümers beschränkt wird.

(3) Diese Mitbeteiligungs- und Einflussrechte können insbesondere folgende Vorgaben enthalten:

1. Vorgaben zur Gewinnverwendung, einschließlich der Begrenzung von Ausschüttungen und der Pflicht zur Reinvestition in gemeinwirtschaftliche Zwecke;
2. Vorgaben zur Bewirtschaftung, zum Erwerb, zur Belastung und zur Veräußerung des Eigentums;
3. Verpflichtungen zu bestimmten Investitionsquoten oder zur vorrangigen Investition in gemeinwohlorientierte Vorhaben;
4. Vorgaben zur Preisbildung für wesentliche Leistungen und Produkte zur Gewährleistung der sozialen Daseinsvorsorge;
5. Vorgaben zur Erreichung von Klimaschutzzielen und zur Einhaltung ökologischer Standards;
6. Vorgaben zur Einhaltung und Erweiterung arbeits-, gesundheits- und sozialrechtlicher Mindeststandards;
7. Vorgaben zur Förderung von Inklusion, Gleichstellung und Antidiskriminierung;
8. Beteiligung von Nutzer:innen, Beschäftigten sowie gesellschaftlichen Akteuren in

Aufsichtsgremien oder Entscheidungsstrukturen;

9. Vorgaben zur Transparenz der wirtschaftlichen Tätigkeit und zur öffentlichen Rechenschaft;

10. Vorgaben zur Unveräußerlichkeit oder zur gemeinwohlorientierten Verwendungsbindung der betroffenen Vermögensgegenstände.

Weitere Vorgaben zur Sicherstellung der Gemeinwohlbindung können im Anwendungsgesetz festgelegt werden.

§ 6

Gemeinwohlbindung

- (1) Das Anwendungsgesetz hat sicherzustellen, dass die überführten Gegenstände dauerhaft und wirksam gemeinwirtschaftlichen Zwecken im Sinne des § 2 dienen.
- (2) Zur Sicherung nach Absatz 1 soll das Anwendungsgesetz insbesondere Regelungen vorsehen über

1. die Bindung an eine Bewirtschaftung ohne privatnützige Gewinnabsicht,
2. Transparenz- und Rechenschaftspflichten,
3. angemessene demokratische oder pluralistische Kontrolle sowie Formen der Beteiligung Betroffener,
4. ein Verbot oder eine wirksame Beschränkung der Reprivatisierung und struktureller Entnahmen,
5. die Sicherung sozialer und ökologischer Mindeststandards.

- (3) Gleichwertige Sicherungen, die im jeweiligen Anwendungsbereich bereits durch ein Organisations- oder Trärgesetz (Errichtungsgesetz) gewährleistet sind, genügen.

§ 7

Bestimmtheit der Anwendungsgesetze

- (1) Die Überführung in Gemeineigentum erfolgt durch Gesetz.
Administrativvergesellschaftungen sind unzulässig.

(2) Das Anwendungsgesetz muss selbst und unmittelbar den Entzug oder die gemeinwirtschaftliche Prägung der betroffenen konkreten Rechtspositionen bestimmen. Mit Inkrafttreten des Gesetzes müssen der Zeitpunkt des Rechtsentzuges, die betroffenen Grundstücke und Rechte und Personen bestimmbar sein. Das Anwendungsgesetz muss Kriterien enthalten, nach denen sich die betroffenen Rechtspositionen eindeutig identifizieren lassen. Verwaltungsakte zur Umsetzung der Vergesellschaftung sind nur zulässig, soweit der Verwaltung kein eigener Gestaltungs- und Ermessensspielraum zukommt.

Abschnitt 2 - Zulässigkeit der Vergesellschaftung

§ 8

Voraussetzung und Zulässigkeit der Vergesellschaftung

Die Vergesellschaftung von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln ist im Einzelfall durch Gesetz nur zulässig, wenn ein

Vergesellschaftungszweck nach § 2 vorliegt und diese verhältnismäßig ist.

§ 9

Maßstab der Verhältnismäßigkeit

- (1) Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist nicht nur auf die Zwecke des Allgemeinwohls auszurichten, die das Anwendungsgesetz verfolgt, sondern auch auf den entfalteten eigenständigen Zweck der Vergesellschaftung.
- (2) Die Prüfung der Erforderlichkeit beschränkt sich im Falle einer Vergesellschaftung auf die Frage nach Mitteln, die offensichtlich milder, aber gleich geeignet sind, um die weiteren Zwecke des Allgemeinwohls zu erreichen.
- (3) Bei der Prüfung der Angemessenheit sind der Vergesellschaftungszweck und die darin liegende Anerkennung eines öffentlichen Interesses an einer gemeinnützigen Bewirtschaftung von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln im Hinblick auf den Umfang der entzogenen

Rechte besonders zu berücksichtigen.

§ 10

Ersatz für entzogene oder überformte Rechte

Die Vergesellschaftung ist nur zulässig, wenn und soweit im Anwendungsgesetz die Entschädigung geregelt ist.

Abschnitt 3 - Entschädigung

§ 11

Grundsätze der Entschädigung

- (1) Für die Vergesellschaftung ist eine Entschädigung zu leisten. Art und Ausmaß der Entschädigung bestimmt das Anwendungsgesetz.
- (2) Die Entschädigung kann in Geld oder in anderen Werten erfolgen.
- (3) Für die Rechtsstellung als Beteiligter bei Vergesellschaftungen von Grund und Boden oder Naturschätzen ist nicht die wirtschaftliche Verfügungsmacht sondern die dingliche Berechtigung, wie sie im Grundbuch verzeichnet ist, maßgeblich.
- (4) Die Höhe der Entschädigung ist wegen der Ablösung der

Privatnützigkeit des vergesellschafteten Eigentums durch eine Form der Gemeinwirtschaft niedriger zu bestimmen als der Verkehrswert.

Abschnitt 4 - Verfahren

§ 12

Vergesellschaftungsbehörden

- (1) Vergesellschaftungsbehörde ist die im Anwendungsgesetz bestimmte zuständige Behörde. Das Anwendungsgesetz kann eine oberste Landesbehörde oder eine nachgeordnete Behörde bestimmen. Bestimmt das Anwendungsgesetz keine Behörde, so ist die zuständige oberste Staatsbehörde zuständige Behörde.
- (2) Soweit mehrere Fachbereiche betroffen sind, sind die jeweils fachlich zuständigen Staatsministerien angemessen zu beteiligen.

§ 13

Mitteilung der gesetzlichen Vergesellschaftung

- (1) Soweit das Anwendungsgesetz keine spezielleren Bekanntgabe- oder Beteiligungsregelungen

trifft, soll die Vergesellschaftungsbehörde die durch das Anwendungsgesetz betroffenen Personen über Art und Umfang der gesetzlichen Vergesellschaftung in geeigneter Weise unterrichten.

- (2) Die Mitteilung dient der Rechtsklarheit und der Vorbereitung von Folgemaßnahmen, insbesondere in Bezug auf Entschädigung, Register- und Grundbuchvollzug sowie Besitzüberleitung. Sie entfaltet keine rechtsbegründende Wirkung.
- (3) Bestehen begründete Zweifel an einer geltend gemachten Rechtsposition, kann die Vergesellschaftungsbehörde geeignete Unterlagen anfordern. Bleibt eine solche Anforderung unbeantwortet, entfaltet die betreffende Rechtsposition bis zur Klärung keine aufschiebenden Wirkungen im Vergesellschaftungs- oder Entschädigungsverfahren.
- (4) Die Vergesellschaftungsbehörde kann zur Sicherstellung der Umsetzung des Gesetzes geeignete verwaltungstechnische Maßnahmen treffen, die keinen

eigenen rechtliche Entscheidungsspielraum eröffnen und allein der Durchführung der gesetzlichen Anordnung dienen.

§ 14

Sicherung der Umsetzung

- (1) Bei Vergesellschaftungen, bei denen das Eigentum an Grund und Boden, Naturschätzen oder Produktionsmitteln durch Gesetz auf einen Gemeinwirtschaftsträger übergeht, dürfen ab dem Inkrafttreten des Anwendungsgesetzes bis zur Besitzübernahme keine Rechtsgeschäfte und Handlungen vorgenommen werden, die den Vollzug der gesetzlichen Anordnung vereiteln oder erheblich erschweren. Insbesondere unzulässig sind:
1. die Teilung, Veräußerung oder Belastung der betroffenen Gegenstände,
 2. betriebliche oder rechtliche Strukturveränderungen, die die Erfüllung der Gemeinwirtschaftszwecke beeinträchtigen.

(2) Bei Vergesellschaftungen, die auf die Überführung in andere Formen der Gemeinwirtschaft im Sinne von § 5 zielen, ist die Durchführung von Rechtsgeschäften über Grundstücke, Unternehmensanteile oder sonstige wesentliche Vermögenswerte, die dem Gesetzeszweck zuwiderlaufen oder dessen Umgehung bezwecken, unzulässig.

(3) Das Anwendungsgesetz kann anordnen, dass bestimmte Rechtsgeschäfte in den in Absatz 2 genannten Fällen der vorherigen Anzeige und Zustimmung der zuständigen Vergesellschaftungsbehörde bedürfen. Die Zustimmung ist zu versagen, wenn das Rechtsgeschäft dem Zweck der Gemeinwirtschaftsbindung widerspricht.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen Maßnahmen der ordnungsgemäßen Unterhaltung oder bereits genehmigte Vorhaben unberührt. Eine Maßnahme nach Absatz 1 Satz 2, 2 oder 3 ist mit Zustimmung der Vergesellschaftungsbehörde

zulässig. Sie hat Maßnahmen abzulehnen, die den Zweck der Vergesellschaftung entgegenstehen.

§ 15

Rechtsweg

(1) Gegen das Anwendungsgesetz richten sich verfassungsgerichtliche Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland und des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof.

(2) Gegen vollziehende Maßnahmen und Verwaltungsakte der Vergesellschaftungsbehörden nach einem Anwendungsgesetz ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, soweit nicht bundesrechtlich oder im Anwendungsgesetz für bestimmte Akte ein anderer Rechtsweg vorgesehen ist.

(3) Sonderregelungen des Anwendungsgesetzes über Rechtsbehelfe, Beteiligungsrechte oder die aufschiebende Wirkung bleiben unberührt.

§ 16**Ordnungswidrigkeiten und
Strafvorschriften**

- (1) Das Anwendungsgesetz kann Verstöße gegen Auskunft-, Herausgabe-, Duldungs- und Sicherungspflichten als Ordnungswidrigkeit oder Straftat ausformen, soweit dies zur Effektivität des Vollzugs erforderlich ist.
- (2) Bußgeldrahmen bis zu 20 000 000 Euro sind zulässig, soweit sie verhältnismäßig sind und an die Schwere des Verstoßes anknüpfen.

Artikel 2**Einführung eines
Wohnvergesellschaftungsgesetz**

Das nachstehende wird Gesetz:

**Gesetz zur Überführung von
Wohnimmobilien in Gemeineigentum
(Wohnvergesellschaftungsgesetz –
WoVergG)****Abschnitt 1 - Allgemeiner Teil****§ 1****Gegenstand des Gesetzes**

- (1) Dieses Gesetz überführt Wohnimmobilien in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung und zur dauerhaften Sicherung bezahlbaren, sicheren und diskriminierungsfrei zugänglichen Wohnraums.
- (2) Dieses Gesetz ist ein Anwendungsgesetz im Sinne des Vergesellschaftungsrahmengesetzes.

§ 2**Begriffsbestimmungen**

- (1) Wohnung im Sinne dieses Gesetzes ist eine Nutzungseinheit, die zur dauernden Wohnnutzung rechtlich geeignet ist. Hiervon ausgenommen sind Nutzungseinheiten, die zu anderen Zwecken errichtet worden sind und zum Bestandsstichtag auch entsprechend genutzt wurden.
- (2) Nutzungseinheit im Sinne dieses Gesetzes ist unabhängig von der Zahl der darin enthaltenen Räume jede ortsfeste, baulich abgeschlossene Einheit von Aufenthaltsräumen, die durch einen eigenen Eingang

unmittelbar von einem Treppenhaus, einem Vorraum oder von außen betreten werden kann, einschließlich der Nebenräume, die der Einheit zugeordnet sind.

- (3) Wohnimmobilie im Sinne dieses Gesetzes ist ein Grundstück auf dem Gebiet des Freistaates Ostdeutschland, sofern mindestens 75 Prozent der Nutzungseinheiten auf diesem Grundstück Wohnungen sind, es sei denn die Nutzfläche der Wohnungen beträgt weniger als 50 Prozent der Gesamtnutzfläche des Grundstücks. Durch Überbau verklammerte Grundstücke desselben Eigentümers gelten als ein Grundstück. Ist an einem Grundstück auf dem Gebiet des Freistaates Ostdeutschland im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. November 2022 (BGBl. I S. 1982) geändert worden ist, Sondereigentum begründet, so bezeichnet der Begriff der Wohnimmobilie nach diesem Gesetz das

Wohnungseigentum im Sinne des § 1 Absatz 2 des Wohnungseigentumsgesetzes.

- (4) Gesamtnutzfläche ist die Summe der Nutzflächen aller Nutzungseinheiten eines Grundstücks. Die Bestimmung der Nutzflächen von Wohnungen richtet sich nach der Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346), für Nutzflächen sonstiger Nutzungseinheiten nach DIN 277, Ausgabe August 2021, die bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, erhältlich und bei der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt ist.
- (5) Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind juristische Personen des Privatrechts, rechtsfähige Personengesellschaften des Privatrechts sowie natürliche Personen.
- (6) Ein übergeordnetes Unternehmen ist ein Unternehmen, welches unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss im Sinne von § 290 Absatz 2 bis 4 des Handelsgesetzbuches in der im Bundesgesetzblatt Teil III,

Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert wurde, über ein anderes Unternehmen ausübt. Das andere Unternehmen im Sinne des Satzes 1 ist ein untergeordnetes Unternehmen.

- (7) Unternehmensverbund ist die Gesamtheit der durch Über- und Unterordnung verbundenen Unternehmen. Ein Unternehmen, das kein übergeordnetes Unternehmen hat, ist oberstes Unternehmen im Unternehmensverbund.
- (8) Eine Wohnimmobilie wird einem Unternehmen zugerechnet, wenn sie im Allein- oder Mehrheitseigentum des Unternehmens oder eines ihm untergeordneten Unternehmens steht oder wenn die Summe der Miteigentumsanteile (§§ 1008 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches) dieses Unternehmens und seiner untergeordneten Unternehmen insgesamt mehr als 50 Prozent beträgt.
- (9) Der Bestand an Wohnungen eines Unternehmensverbundes

umfasst alle Wohnungen auf Wohnimmobilien, die den verbundenen Unternehmen insgesamt zugerechnet werden.

§ 3

Ausnahmen vom Anwendungsbereich

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf

1. juristische Personen, an denen der Freistaat Ostdeutschland mehrheitlich beteiligt ist.
2. gemeinwirtschaftliche Unternehmen des Privatrechts, insbesondere Genossenschaften im Sinne von § 1 Absatz 1 des Genossenschaftsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2230), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) geändert worden ist, die ihre Wohnungen überwiegend an Mitglieder und deren Angehörige zum Gebrauch überlassen,
3. Unternehmen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich

und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist), soweit kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten wird, und

4. Unternehmen, soweit

- a) ihre Tätigkeit dem Schutzbereich der Religionsausübung aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes oder aus Artikel 19 Absatz 2 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland untersteht oder
- b) ihr Eigentum dem Schutzbereich von Artikel 138 Absatz 2 der Weimarer Reichsverfassung in Verbindung mit Artikel 140 des Grundgesetzes untersteht.

Abschnitt 2 - Überführung in Gemeineigentum

§ 4

Überführung

Hat ein Unternehmensverbund einen Bestand von mehr als dreitausend Wohnungen, sind seine Wohnimmobilien mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in Gemeineigentum überführt.

§ 5

Selbstbehalt

- (1) Von der Überführung nach § 4 sind Wohnimmobilien in einem Umfang ausgenommen, dass insgesamt dreitausend Wohnungen im Bestand des Unternehmensverbunds verbleiben (Selbstbehalt).
- (2) Die Bestimmung der den Selbstbehalt bildenden Wohnimmobilien erfolgt nach folgenden Schritten:
 - 1. Zunächst wird das Wohnungseigentum dem Selbstbehalt zugeordnet; die Reihenfolge der Zuordnung zum Selbstbehalt erfolgt anhand der numerisch aufsteigend angeordneten Flurstückskennzeichen (§ 10 Abs.

2 Nr. 1 des Ostdeutschen Vermessungs- und Katastergesetzes vom 29. Januar 2008 (OstGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 12. April 2021 (OstGVBl. S. 517) geändert worden ist), bei gleichem Flurstückskennzeichen anhand der numerisch aufsteigend angeordneten

Wohnungsgrundbuchblattnummern;

2. wird mit den nach Nummer 1 bestimmten Wohnimmobilien die Anzahl von dreitausend Wohnungen nicht erreicht, erfolgt die weitere Bestimmung anhand des Baujahres des auf der Wohnimmobilie errichteten Gebäudes; die Zuordnung zum Selbstbehalt erfolgt vom jüngsten zum ältesten Baujahr;

3. bei gleichem Baujahr erfolgt die Bestimmung nach der Anzahl der Wohnungen auf den Wohnimmobilien; die Zuordnung erfolgt nach der aufsteigend angeordneten Anzahl der Wohnungen;

4. sollte auch nach Anwendung von Nummer 3 keine eindeutige Zuordnung feststehen, erfolgt die

Reihenfolge der Zuordnung anhand der numerisch aufsteigend angeordneten Flurstückskennzeichen.

(3) Für die Anwendung von Absatz 2 Nummer 2 gilt:

1. Das Baujahr bestimmt sich nach der erstmaligen Bezugsfertigkeit des Gebäudes;

2. es wird unwiderleglich vermutet, dass die Angabe des Baujahres im Grundsteuerwertbescheid,

hilfsweise im Energieausweis, der erstmaligen Bezugsfertigkeit entspricht;

3. befinden sich auf einer Wohnimmobilie mehrere Gebäude, ist das Baujahr des Gebäudes mit den meisten Wohnungen maßgeblich; bei gleicher Wohnungsanzahl in mehreren Gebäuden gilt das jüngere Baujahr.

(4) Umfasst diejenige Wohnimmobilie, mit der die Zahl von dreitausend Wohnungen erreicht wird, weitere Wohnungen, so wird diese Wohnimmobilie vollständig dem Selbstbehalt zugeordnet.

§ 6**Bestandsstichtag**

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Bestands ist der 31. Dezember 2025 (Bestandsstichtag).

§ 7**Rechte der Nebenberechtigten**

- (1) Die in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilien werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes von allen darauf haftenden privatrechtlichen Verpflichtungen frei, soweit sich aus Absatz 2 nichts anderes ergibt.
- (2) Aufrechterhalten werden
1. unter den dinglichen Rechten die Wohnungs-, Dauerwohnrechte und Erbbaurechte, soweit sie bereits zum Bestandsstichtag begründet waren, sowie die Wege- und Leitungsrechte,
 2. die persönlichen Rechte aus Miet-, Pacht- und sonstigen Nutzungsverträgen.
- Die Trägerin des Gemeineigentums tritt in die Rechte und Pflichten der Miet-,

Pacht und sonstigen Nutzungsverträge ein.

- (3) Auf Antrag des Berechtigten begründet die Durchführungsbehörde (§ 26 Absatz 1) im Benehmen mit der Trägerin des Gemeineigentums ein dingliches oder persönliches Recht erneut, soweit dies mit der Vergesellschaftung vereinbar ist. Der Antrag des Berechtigten ist innerhalb von sechs Monaten nach Erlass des Feststellungsbescheids (§ 27 Absatz 1) zu stellen.

§ 8**Trägerin des Gemeineigentums**

Trägerin des Gemeineigentums ist die Anstalt des öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“. Die Trägerin gewährleistet eine gemeinwirtschaftliche Bewirtschaftung des Gemeineigentums; näheres regelt das Gesetz zur Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“.

§ 9**Verfügungsverbot**

Es ist verboten, das Eigentum an den in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilien, auch anteilmäßig, zu übertragen. Es ist verboten, sie mit Grundpfandrechten zu belasten. Rechtsgeschäfte, die ganz oder teilweise gegen die Verbote aus Satz 1 und 2 verstoßen, sind unwirksam.

Abschnitt 3 - Entschädigung

§ 10

Grundsätze der Entschädigung

- (1) Für die Überführung in Gemeineigentum ist eine Entschädigung zu leisten. Entschädigung kann verlangen, wessen Eigentum an einer Wohnimmobilie entzogen wurde (Entschädigungsberechtigter).
- (2) Entschädigungsverpflichtete ist die Trägerin des Gemeineigentums.
- (3) Die Entschädigung wird in der nach § 11 bezeichneten Art und in dem in den §§ 12 bis 19 bezeichneten Ausmaß gewährt.

§ 11

Art der Entschädigung

- (1) Der Entschädigungsanspruch wird durch Zuteilung von übertragbaren Schuldverschreibungen der Entschädigungsverpflichteten gegenüber dem Entschädigungsberechtigten erfüllt.
- (2) Die Zuteilung der Schuldverschreibungen erfolgt durch Eintragung in das Schuldbuch des Freistaates Ostdeutschland. Die Ausgabe von Stücken ist für die gesamte Laufzeit ausgeschlossen.
- (3) Die Schuldverschreibungen werden ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes mit einem festen Zinssatz von 2,5 Prozent jährlich verzinst. Die Schuldverschreibungen werden über 100 Jahre so getilgt, dass der für die Zinsen und Tilgung zu zahlende Jahresbetrag konstant bleibt (Annuität). Die Annuität ist jährlich nachträglich fällig. Nicht rechtzeitig gezahlte Beträge sind ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit, frühestens jedoch ab Erlass des Entschädigungsbescheids, mit einem Prozentpunkt über dem Basiszinssatz nach § 247 des

Bürgerlichen Gesetzbuchs
jährlich zu verzinsen.

(4) Der Freistaat Ostdeutschland haftet für die von der Trägerin des Gemeineigentums als Art der Entschädigung begebenen Schuldverschreibungen.

(5) Die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel am regulierten Markt wird angestrebt. Das zuständige Staatsministerium leistet Amtshilfe.

(6) Der Freistaat Ostdeutschland sorgt für die Marktpflege der Schuldverschreibungen.

(7) Das zuständige Staatsministerium bestimmt in einer Rechtsverordnung Einzelheiten der Erfüllung des Entschädigungsanspruchs und des Verfahrens, insbesondere die Begebung und Ausgestaltung der Schuldverschreibungen und das Zusammenwirken der beteiligten Stellen.

§ 12

Ausmaß der Entschädigung

(1) Die Höhe der Entschädigung bemisst sich nach dem Vergesellschaftungswert (§ 13); der ist weniger als der

Verkehrswert, der sich bei der Festlegung einer angemessenen Entwicklung des Bodenwerts ab 2013 ergibt. Maßgebend ist der Zustand der Wohnimmobilie im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.

(2) Bei der Festsetzung der Entschädigungshöhe bleiben Vereinbarungen unberücksichtigt, soweit sie von üblichen Vereinbarungen auffällig abweichen und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie getroffen worden sind, um eine höhere Entschädigungsleistung zu erlangen.

(3) Für bauliche Anlagen, deren Rückbau jederzeit auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften entschädigungslos gefordert werden kann, ist eine Entschädigung nur zu gewähren, wenn es aus Gründen der Billigkeit geboten ist. Kann der Rückbau entschädigungslos erst nach Ablauf einer Frist gefordert werden, so ist die Entschädigung nach dem Verhältnis der restlichen zu der gesamten Frist zu bemessen.

(4) Wird der Wert der Wohnimmobilie durch Rechte

Dritter gemindert, die an der Wohnimmobilie aufrechterhalten oder neu begründet werden, so ist dies bei der Festsetzung der Entschädigung zu berücksichtigen.

- (5) Wurden Ausgleichsbeiträge nach § 154 des Baugesetzbuchs gezahlt für eine nach dem 1. Januar 2013 eingetretene Bodenwerterhöhung, die durch die Sanierung im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedingt wurde, so sind diese bei der Festsetzung der Entschädigung zu berücksichtigen.
- (6) Die Entschädigung ist auf das nächste Vielfache von eintausend Euro zu runden; Beträge von fünfhundert Euro an sind aufzurunden.

§ 13

Vergesellschaftungswert

- (1) Der Vergesellschaftungswert ist nach dem Sachwertverfahren (§§ 14 bis 18) zu ermitteln. Die Beteiligten am Entschädigungsverfahren können nach § 19 eine abweichende Ermittlung des

Vergesellschaftungswerts beantragen.

- (2) Für die Wertermittlung gilt § 157 Absatz 3 Satz 2 des Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, entsprechend.
- (3) Soweit in den §§ 14 bis 18 nichts anderes bestimmt ist, werden Besonderheiten, insbesondere die den Wert beeinflussenden Belastungen und Rechte privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art, nicht berücksichtigt. § 19 bleibt hiervon unberührt.

§ 14

Sachwertverfahren

- (1) Der Wert der Gebäude (Gebäudesachwert) ist getrennt vom Bodenwert zu ermitteln.
- (2) Der für die Entschädigung maßgebliche Bodenwert wird nach § 16 ermittelt.
- (3) Die Summe aus Gebäudesachwert (§ 15) und Bodenwert (§ 16) ergibt den vorläufigen Sachwert des

Grundstücks. Dieser ist zur Ermittlung des Vergesellschaftungswerts mit der Wertzahl nach § 17 zu multiplizieren.

- (4) Der Wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist grundsätzlich mit dem nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten Wert abgegolten. Dies gilt nicht bei besonders werthaltigen baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen.

§ 15

Gebäudesachwert

Die Ermittlung des Gebäudesachwerts erfolgt in entsprechender Anwendung von § 190 des Bewertungsgesetzes.

§ 16

Bodenwert

- (1) Der Bodenwert bestimmt sich regelmäßig nach der Fläche des Grundstücks und dem modifizierten Bodenrichtwert.
- (2) Der modifizierte Bodenrichtwert errechnet sich aus der Fortschreibung des arithmetisch gemittelten Bodenrichtwerts (§

196 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist), der Jahre 2011 bis 2013. Die Fortschreibung erfolgt ab dem 1. Januar 2013 bis zum 1. Januar des Jahres, in dem dieses Gesetz in Kraft tritt, in Höhe von 3,5 Prozent jährlich (§ 193 Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 des Bewertungsgesetzes).

- (3) Liegen Bodenrichtwerte für ein Grundstück nicht vor, ist der Bodenwert aus den modifizierten Bodenrichtwerten vergleichbarer Flächen abzuleiten.

§ 17

Wertzahl

Als Wertzahlen im Sinne des § 14 Absatz 3 Satz 2 sind die in Anlage 25 des Bewertungsgesetzes bestimmten Wertzahlen zu verwenden.

§ 18

Sonderfälle

Die §§ 192 bis 197 des Bewertungsgesetzes gelten entsprechend.

§ 19

Abweichende Ermittlung des Vergesellschaftungswerts

- (1) Auf Antrag eines Beteiligten am Entschädigungsverfahren wird der Vergesellschaftungswert wie folgt ermittelt:
 1. Abweichend von § 15 gelten für die Ermittlung des Gebäudesachwerts die §§ 36 bis 38 der Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805) entsprechend;
 2. bei der Ermittlung des Bodenwerts nach § 16 sind objektspezifische Anpassungen des modifizierten Bodenrichtwerts nach entsprechender Maßgabe des § 26 Absatz 2 der Immobilienwertermittlungsverordnung vorzunehmen;
 3. der Vergesellschaftungswert ergibt sich aus der Anwendung der Wertzahl nach § 17 auf den vorläufigen Sachwert und der Berücksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale in entsprechender Anwendung von § 8 Absatz 3 der Immobilienwertermittlungsverordnung.
- (2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn er nachvollziehbar begründet, dass der nach Absatz 1 ermittelte Vergesellschaftungswert um mehr als 20 Prozent von dem nach den §§ 13 bis 18 ermittelten Wert abweicht. Die zur Begründung dienenden Tatsachen sind im Antrag nachzuweisen. Der Antrag kann nur bis zum Abschluss des behördlichen Verfahrens gestellt werden. Die Behörde entscheidet über die Zulässigkeit ohne weitere Ermittlungen.
- (3) Zur Ermittlung des Vergesellschaftungswerts nach Absatz 1 bestellt die zuständige Behörde ein Gutachten des zuständigen Gutachterausschusses im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs oder von

Personen, die von einer staatlichen, staatlich anerkannten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024, Ausgabe August 2012, die bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, erhältlich und bei der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt ist, akkreditierten Stelle als Sachverständige oder Gutachter für die Wertermittlung von Grundstücken bestellt oder zertifiziert worden sind.

§ 20

Örtliche Zuständigkeit; Ausführungsvorschrift

- (1) Für die Ermittlung des Vergesellschaftungswerts sind die Finanzämter zuständig. Die örtliche Zuständigkeit des Finanzamts richtet sich nach der Zuständigkeit für die Erbschaft- und Schenkungsteuer des betreffenden Grundstücks.
- (2) Das zuständige Staatsministerium erlässt Ausführungsvorschriften für die Ermittlung des Vergesellschaftungswerts.

§ 21

Entschädigung der Nebenberechtigten

Berechtigte, deren Rechte nach § 7 erlöschen und nicht erneut begründet werden, haben Anspruch auf Ersatz des Werts ihres Rechts aus der Entschädigung für das Eigentum an der Wohnimmobilie, soweit sich ihr Recht auf diese erstreckt.

§ 22

Beteiligte am Entschädigungsverfahren

- (1) Beteiligte am Entschädigungsverfahren sind
 1. die Entschädigungsverpflichtete,
 2. der Entschädigungsberechtigte,
 3. Nebenberechtigte nach § 21, für die ein Recht an der Wohnimmobilie oder an einem die Wohnimmobilie belastenden Recht im Grundbuch eingetragen oder durch Eintragung gesichert war,
 4. sonstige Nebenberechtigte nach § 21.
- (2) Die in Absatz 1 Nummer 4 bezeichneten Personen werden in dem Zeitpunkt Beteiligte, in dem die Anmeldung ihres Rechts der Durchführungsbehörde zugeht. Die Anmeldung kann nur

innerhalb von sechs Monaten nach Erlass des Feststellungsbescheides (§ 27 Absatz 1) an die Durchführungsbehörde gestellt werden.

- (3) Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, so hat die Durchführungsbehörde dem Anmeldenden unverzüglich eine Frist zur Glaubhaftmachung seines Rechts zu setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist er nicht mehr zu beteiligen.
- (4) Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld, für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder seiner Rechtsnachfolger hat auf Verlangen der Durchführungsbehörde eine Erklärung darüber abzugeben, ob ein anderer die Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld oder ein Recht daran erworben hat; die Person eines Erwerbers hat er dabei zu bezeichnen.
- (5) § 207 des Baugesetzbuchs gilt entsprechend.

§ 23

Entschädigungsbescheid

- (1) Die Durchführungsbehörde setzt die Entschädigung durch Bescheid fest (Entschädigungsbescheid).
- (2) Der Bescheid ist den Beteiligten zuzustellen. Die Zustellung eines den jeweiligen Beteiligten betreffenden Auszuges genügt.
- (3) Der Bescheid bezeichnet
1. die Beteiligten am Entschädigungsverfahren,
 2. die Wohnimmobilien, auf die sich die Entschädigung bezieht,
 3. die Art und Höhe der Entschädigung;
- Entschädigungen, aus denen Nebenberechtigte nach § 21 zu entschädigen sind, müssen von den sonstigen Entschädigungen getrennt ausgewiesen werden.

§ 24

Hinterlegung

- (1) Entschädigungen, aus denen neben dem Entschädigungsberechtigten auch Nebenberechtigte zu befriedigen sind, sind unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme bei dem für das Verteilungsverfahren zuständigen Amtsgericht zu hinterlegen, soweit mehrere Personen auf sie Anspruch haben

und eine Einigung über die Aufteilung der Entschädigung nicht nachgewiesen ist.

- (2) Andere Vorschriften, nach denen die Hinterlegung geboten oder statthaft ist, werden hierdurch nicht berührt.

§ 25

Verteilungsverfahren

- (1) Jeder Beteiligte kann sein Recht an der hinterlegten Entschädigung gegen einen Mitbeteiligten, der dieses Recht bestreitet, vor den ordentlichen Gerichten geltend machen oder die Einleitung eines gerichtlichen Verteilungsverfahrens beantragen.
- (2) Für das Verteilungsverfahren ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die in Gemeineigentum überführte Wohnimmobilie liegt; § 2 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-14, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S.

2606) geändert worden ist, (Zwangsversteigerungsgesetz) gilt entsprechend.

- (3) Auf das Verteilungsverfahren sind die Vorschriften über die Verteilung des Erlöses im Falle der Zwangsversteigerung mit folgenden Abweichungen entsprechend anzuwenden:

1. Das Verteilungsverfahren ist durch Beschluss zu eröffnen;
2. die Zustellung des Eröffnungsbeschlusses an den Antragsteller gilt als Beschlagnahme im Sinne des § 13 des Zwangsversteigerungsgesetzes; ist das Grundstück schon in einem Zwangsversteigerungs- oder Zwangsverwaltungsverfahren beschlagnahmt, so hat es hierbei sein Bewenden;
3. das Verteilungsgericht hat bei Eröffnung des Verfahrens von Amts wegen das Grundbuchamt um die in § 19 Absatz 2 des Zwangsversteigerungsgesetzes bezeichneten Mitteilungen zu ersuchen; in die beglaubigte Abschrift des Grundbuchblatts sind die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes

vorhandenen Eintragungen sowie die später eingetragenen Veränderungen und Löschungen aufzunehmen;

4. bei dem Verfahren sind die in § 21 bezeichneten Nebenberechtigten nach Maßgabe des § 10 des Zwangsversteigerungsgesetzes zu berücksichtigen, wegen der Ansprüche auf wiederkehrende Nebenleistungen jedoch nur für die Zeit bis zur Hinterlegung.

Abschnitt 4 - Durchführung

§ 26

Befugnisse der Durchführungsbehörde

- (1) Mit der Durchführung dieses Gesetzes wird das zuständige Staatsministerium betraut (Durchführungsbehörde).
- (2) Die Durchführungsbehörde trifft von Amts wegen alle zur Umsetzung dieses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen und Anordnungen. Sie ist zur besonderen Verfahrensschnelligkeit verpflichtet und ergreift die jeweiligen Maßnahmen

unverzüglich

(Beschleunigungsgebot).

- (3) Soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erforderlich ist, ist die Durchführungsbehörde insbesondere befugt, die Grundstücke, Geschäftsräume und Betriebsanlagen von Unternehmen während der Geschäfts- und Betriebszeiten zu betreten und dort Besichtigungen und Prüfungen vorzunehmen sowie Einblick in Geschäftsbücher und sonstige geschäftliche Unterlagen zu verlangen.
- (4) Die Durchführungsbehörde erhebt und verarbeitet Daten, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erforderlich ist. Dazu gehören personenbezogene Daten von Nutzungsberechtigten der Nutzungseinheiten der Unternehmen, insbesondere Familienname, Vorname, gegenwärtige und letzte frühere

Anschrift, Geburtsdatum,
Geburtsname, Geburtsort,
Familienstand, Passdaten,
Bankkontodaten. Die Daten
werden insbesondere erhoben
bei

1. Verfügungsberechtigten,
Nutzungsberechtigten oder
sonstigen Bewohnerinnen und
Bewohnern von Wohnimmobilien
und Nutzungseinheiten,
2. öffentlichen Stellen durch
Abfrage sowie
3. Vermittlern, Verwaltern oder
Hausverwaltungen der
betroffenen Wohnimmobilien
sowie alle in vergleichbarer
Weise mit der
Zugänglichmachung und
Bewirtschaftung der
Wohnimmobilien befassten
Personen oder Stellen.

Die Übermittlung der
personenbezogenen Daten an
die an den Verfahren nach
diesem Gesetz beteiligten
Behörden, öffentlichen und
privaten Stellen und Personen ist
zulässig. Soweit dies für die
Bewirtschaftung der
Wohnimmobilien erforderlich ist,
übermittelt die
Durchführungsbehörde die

erhobenen und verarbeiteten
Daten an die Trägerin des
Gemeineigentums und an die zur
Bewirtschaftung verpflichteten
oder die mit der Bewirtschaftung
beauftragten Unternehmen. Die
Datenverarbeitung erfolgt nach
Maßgabe dieses Gesetzes sowie
der datenschutzrechtlichen
Vorschriften.

- (5) Unternehmen haben
Mitarbeiter:innen sowie
Beauftragten der
Durchführungsbehörde zur
Erfüllung der Aufgaben nach
diesem Gesetz und der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen zu
ermöglichen, zu angemessenen
Zeiten die dem Unternehmen
zuzurechnenden
Wohnimmobilien und
Nutzungseinheiten zu betreten
und dort Besichtigungen und
Prüfungen vorzunehmen. Die
Nutzungsberechtigten und
sonstigen Bewohnerinnen und
Bewohner haben nach
angemessener Vorankündigung
der Durchführungsbehörde zu
angemessener Tageszeit den
Zutritt zur Wohnung zu
gewähren, soweit dies zur

Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 30 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland) eingeschränkt.

§ 27

Feststellungsbescheid

- (1) Die Durchführungsbehörde stellt für jeden von § 4 betroffenen Unternehmensverbund den am Bestandsstichtag bestehenden Bestand (§ 2 Absatz 9) und Selbstbehalt (§ 5) fest (Feststellungsbescheid).
- (2) Der Feststellungsbescheid bezeichnet:
 1. den Bestand des Unternehmensverbunds zum Bestandsstichtag durch Auflistung der Wohnimmobilien, getrennt nach Grundstücken, diese unter Angabe der katastermäßigen Grundstücksfläche, des katastermäßigen Flurstückskennzeichens, der grundbuchmäßigen Bezeichnung der Gemarkung, der Straße und Hausnummer, des Baujahres des auf dem Grundstück errichteten

Gebäudes, der Zahl der Wohnungen und der sonstigen Nutzungseinheiten auf dem Grundstück sowie deren Nutzflächen und der Gesamtnutzfläche, soweit diese ermittelt wurden, ferner unter Angabe der Eigentums- und sonstigen Rechtsverhältnisse vor und nach der Überführung in Gemeineigentum; die Auflistung ist nach dem Baujahr, bei gleichem Baujahr nach der Anzahl der Wohnungen und bei gleicher Anzahl der Wohnungen nach dem Flurstückskennzeichen jeweils in numerisch aufsteigender Folge sortiert darzustellen;

Wohnungseigentum, dieses unter Angabe der grundbuchmäßigen und katastermäßigen Bezeichnung, der Straße und Hausnummer einschließlich der Lage mit Geschossbezeichnung, ferner unter Angabe der Eigentums- und sonstigen Rechtsverhältnisse vor und nach der Überführung in Gemeineigentum; die Auflistung ist nach dem Flurstückskennzeichen und bei gleichem Flurstückskennzeichen

nach der Wohnungsgrundbuchblattnummer jeweils in numerisch aufsteigender Folge sortiert darzustellen;

2. den Selbstbehalt des Unternehmensverbunds durch eine Auflistung entsprechend Nummer 1.

§ 28

Verfahren zum Erlass des Feststellungsbescheids

(1) Die Durchführungsbehörde veröffentlicht den Entwurf des Feststellungsbescheids für die Dauer eines Monats auf ihrer Internetseite. Zusätzlich ist der Entwurf des Feststellungsbescheids bei der Durchführungsbehörde einsehbar zu machen. Die Veröffentlichung des Entwurfs soll innerhalb von 10 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes, sie muss innerhalb von 6 Monaten nach Zugang der entscheidungserheblichen Informationen der auskunftspflichtigen Unternehmen erfolgen. Jeder, dessen Belange durch die Feststellung berührt werden, kann bis einen Monat nach Ablauf der

Veröffentlichungsfrist nach Satz 1 schriftlich oder zur Niederschrift bei der Durchführungsbehörde Einwendungen erheben.

(2) Die Veröffentlichung des Entwurfs ist vor Beginn der Veröffentlichungsfrist im Ostdeutschen Amtsblatt und auf der Internetseite der Durchführungsbehörde sowie in anderer geeigneter Weise bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,

1. auf welcher Internetseite und für welche Dauer der Entwurf veröffentlicht wird,

2. dass zusätzlich der Entwurf bei der Durchführungsbehörde eingesehen werden kann,

3. dass jeder, dessen Belange durch die Feststellung berührt werden, innerhalb von einem Monat nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist

Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei der Durchführungsbehörde erheben kann.

Die obersten Unternehmen der von der Überführung in Gemeineigentum betroffenen Unternehmensverbunde sollen

von der Veröffentlichung mit dem Hinweis nach Satz 2 benachrichtigt werden.

- (3) Der Feststellungsbescheid ergeht innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist. Rechtzeitig erhobene Einwendungen sind zu berücksichtigen. Der Bescheid ist öffentlich bekannt zu machen.
- (4) Die Durchführungsbehörde ersucht das Grundbuchamt, die Rechtsänderungen in das Grundbuch einzutragen.

§ 29

Auskunfts- und Herausgabepflichten

- (1) Unternehmen, denen eine oder mehrere Wohnimmobilien zugerechnet werden, sind verpflichtet, der Durchführungsbehörde auf Verlangen innerhalb von einem Monat die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen herauszugeben, die sie zur Durchführung der ihr durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben benötigt. Die Verpflichtung erstreckt sich auch auf Auskünfte über untergeordnete Unternehmen

und die Beschaffung und Herausgabe von Unterlagen dieser Unternehmen.

- (2) Unbeschadet des Absatzes 1 sind oberste Unternehmen eines Unternehmensverbunds mit einem Bestand von mehr als dreitausend Wohnungen verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes der Durchführungsbehörde unaufgefordert folgende Auskünfte zu erteilen und die dazugehörigen Unterlagen herauszugeben:

1. Auskunft über die am Bestandsstichtag im Unternehmensverbund untereinander verbundenen Unternehmen, denen eine oder mehrere Wohnimmobilien zugerechnet werden, unter Angabe ihrer Firma, ihrer Rechtsform und ihrer Geschäftsanschrift sowie unter Angabe der Tatsachen, die einen beherrschenden Einfluss im Sinne von § 2 Absatz 6 begründen;

2. Auskunft über die Gesamtzahl des Wohnimmobilienbestands des Unternehmensverbunds am Bestandsstichtag sowie Auskunft über die Zusammensetzung des Bestands durch Auflistung der Wohnimmobilien, getrennt nach Grundstücken, diese unter Angabe der katastermäßigen Grundstücksfläche, des katastermäßigen Flurstückskennzeichens, der grundbuchmäßigen Bezeichnung der Gemarkung, der Straße und Hausnummer sowie der Zahl der Wohnungen und der sonstigen Nutzungseinheiten auf dem Grundstück einschließlich ihrer jeweiligen Wohn- bzw. Nutzflächen, soweit sie von unabhängigen Sachverständigen bestimmt wurden oder in Miet-, Pacht- oder sonstigen

Nutzungsverträgen angegeben sind, ferner unter Angabe der Eigentums- und sonstigen Rechtsverhältnisse vor der Überführung in Gemeineigentum; die Auflistung ist nach dem Baujahr, bei gleichem Baujahr nach der Anzahl der Wohnungen und bei gleicher Anzahl der Wohnungen nach dem Flurstückskennzeichen jeweils in numerisch aufsteigender Folge sortiert darzustellen; Wohnungseigentum, dieses unter Angabe der grundbuchmäßigen und katastermäßigen Bezeichnung, der Straße und Hausnummer einschließlich der Lage mit Geschossbezeichnung sowie der Wohnungsgröße, wenn sie in Miet-, Pacht- oder sonstigen Nutzungsverträgen angegeben oder von unabhängigen Sachverständigen

- bestimmt wurde, ferner unter Angabe der Eigentums- und sonstigen Rechtsverhältnisse vor der Überführung in Gemeineigentum; die Auflistung ist nach dem Flurstückskennzeichen und bei gleichem Flurstückskennzeichen nach der Wohnungsgrundbuchblattnummer jeweils in numerisch aufsteigender Folge sortiert darzustellen;
3. Herausgabe des aktuellen Grundsteuerwertbescheids, wenn dieser keine Angabe zum Baujahr enthält, des Energieausweises;
4. Herausgabe aller die Miet-, Pacht- und sonstigen Nutzungsverhältnisse betreffenden Geschäftsunterlagen, insbesondere insbesondere Mietverträge, Änderungsverträge, Mieterhöhungserklärungen, Mahnungen, Kündigungen, Angaben über anhängige

- Rechtsstreitigkeiten mit Mieterinnen und Mietern, Informationen über den Zustand der Wohnungen;
5. Auskunft über alle rechtsgeschäftlichen Handlungen seit dem Bestandsstichtag, die eine Übertragung des Eigentums oder eine sonstige dingliche Rechtsänderung von Wohnimmobilien oder die mittelbare oder unmittelbare Änderung des Gesellschafterbestands eines Unternehmens betreffen, wenn dem Unternehmen eine Wohnimmobilie zuzurechnen ist.

- (3) Auskünfte sind elektronisch in einem maschinenlesbaren und durchsuchbaren Datenformat zu erteilen; für die Herausgabe von Unterlagen genügt die Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung. Die Durchführungsbehörde eröffnet innerhalb von einem Monat nach Inkrafttreten dieses Gesetzes einen gesonderten Zugang für

die Übermittlung elektronischer Dokumente, über welche die Auskünfte und Unterlagen einzureichen sind, und macht dies über ihre Internetseite bekannt; der Übermittlungsweg hat die Anforderungen an die Datensicherheit insbesondere der personenbezogenen Daten zu erfüllen. Absatz 4 bleibt unberührt.

- (4) Die Durchführungsbehörde wird ermächtigt, weitere Auskunft- und Herausgabepflichten sowie Formanforderungen, soweit für die Erfüllung der durch Gesetz oder aufgrund Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich, hinsichtlich der Erfüllung der Auskunft- und Herausgabepflichten in einer Rechtsverordnung festzulegen.

§ 30

Behördliche Erkenntnisquellen

Neben den Informationen aus den Auskunft- und Herausgabepflichten nach § 29 bedient sich die Durchführungsbehörde im Rahmen der Sachverhaltsermittlung insbesondere folgender

Erkenntnisquellen und nimmt Einsicht in:

1. Grundbücher und das Liegenschaftskataster nebst sonstigen Verzeichnissen; die Durchführungsbehörde ist zum umfassenden, auch automatisierten Abruf aller im Liegenschaftskataster geführten Informationen berechtigt;
2. öffentliche Register wie das Handelsregister (§§ 8 ff. des Handelsgesetzbuchs), das Unternehmensregister (§ 8b des Handelsgesetzbuchs), das Transparenzregister (§§ 18 ff. des Geldwäschegesetzes) sowie vergleichbare Register auch anderer Staaten und der Europäischen Union;
3. privatwirtschaftliche Unternehmensdatenbanken;
4. Konzern- und Jahresabschlüsse, Rechnungslegungen und Unternehmensberichte;
5. die von kommunalen Eigenbetrieben, sonstigen kommunalen Unternehmen sowie Zweckverbänden der Wasserver- und Abwasserentsorgung und der Abfallwirtschaft im Freistaat Ostdeutschland nach den für sie

geltenden bundes- und landesrechtlichen Vorschriften erhobenen Daten.

§ 31

Behördliche Ermittlung zur Bestimmung von Wohnimmobilien

Die Durchführungsbehörde ermittelt den Anteil der Nutzfläche der Wohnungen an der Gesamtnutzfläche des Grundstücks nur dann, wenn im Einzelfall Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er weniger als 50 Prozent beträgt. Die Ermittlung erfolgt nach folgenden Maßgaben:

1. Hat ein Unternehmen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes die Größe der Nutzfläche durch einen unabhängigen Sachverständigen berechnen lassen, wird die Übereinstimmung dieser Berechnung mit einer Bestimmung nach § 2 Absatz 4 Satz 2 auch dann unwiderleglich vermutet, wenn der Sachverständige eine andere marktübliche Methode zur Berechnung der Nutzfläche angewendet hat; liegen mehrere solcher Berechnungen mit

unterschiedlichem Ergebnis vor, so ist die Berechnung nach der in § 2 Absatz 4 Satz 2 genannten Methode maßgeblich, unter den übrigen Berechnungen nach anderen Methoden die jeweils jüngste;

2. liegen keine Berechnungen nach Nummer 1 vor, wird unwiderleglich vermutet, dass Angaben in Miet-, Pacht- oder sonstigen Nutzungsverträgen oder Bewirtschaftungsunterlagen über die Größe der Nutzfläche mit einer Bestimmung nach § 2 Absatz 4 Satz 2 übereinstimmen; liegen mehrere solcher Angaben mit unterschiedlichem Ergebnis vor, so ist die jeweils jüngste maßgeblich;

3. liegt keine Berechnung nach Nummer 1 und keine Angabe in Verträgen nach Nummer 2 vor, erfolgt die Ermittlung der Nutzfläche durch Aufmaß eines Sachverständigen.

§ 32

Interims-Bewirtschaftungspflicht

(1) Der bisherige Eigentümer ist verpflichtet, die Bewirtschaftung der in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilie bis

zur Feststellung ihrer Überführung zu besorgen. Die Bewirtschaftung umfasst insbesondere die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der aus den nach § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 auf die Trägerin des Gemeineigentums übergegangenen Miet-, Pacht- und sonstigen Nutzungsverträgen. Hierfür gilt Titel 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend, soweit nachfolgend nichts abweichend geregelt ist oder dies den Regelungen dieses Gesetzes nicht widerspricht. Für die Bewirtschaftung schuldet die Trägerin des Gemeineigentums ein marktübliches Entgelt, das mit den vom Bewirtschaftungsverpflichteten entgegengenommenen Mieteinnahmen abgegolten wird. Der über das Entgelt hinausgehende Überschuss aus den Mieteinnahmen wird mit fälligen Ansprüchen aus den Schuldverschreibungen der Entschädigung verrechnet.

- (2) Die Durchführungsbehörde ist berechtigt, mit Zustimmung der Trägerin des Gemeineigentums

die Bewirtschaftungspflicht zu einer Wohnimmobilie vorzeitig durch Verwaltungsakt zu beenden.

- (3) Mit Ende der Bewirtschaftungspflicht tritt die Trägerin des Gemeineigentums kraft Gesetzes in alle die Wohnimmobilie betreffenden Bewirtschaftungsverträge ein. Den Vertragspartnern steht ein Sonderkündigungsrecht zu, das innerhalb von zwei Monaten ab Bekanntmachung des Feststellungsbescheids mit Wirkung zum Ende des Monats, in dem die Sonderkündigung erklärt wird, auszuüben ist.

- (4) Für die Dauer der Bewirtschaftungspflicht erfolgen keine Miet- oder Pachterhöhungen. Kündigungen gegenüber den Mietern, Nutzern und Pächtern sowie der Beginn von Modernisierungsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Durchführungsbehörde; die Einwilligung ist in der Regel zu versagen.

- (5) Die Durchführungsbehörde regelt innerhalb von zwei Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung das

- Nähere zur Abweichendes bestimmt ist, Anwendung.
Bewirtschaftungspflicht,
insbesondere zum Besitz- und
Bewirtschaftungsverhältnis, zur
Höhe des
Bewirtschaftungsentgelts und zur
Übertragung der Bewirtschaftung
an die Trägerin des
Gemeineigentums bei
Beendigung der
Interims-Bewirtschaftungspflicht.
- (6) Die Durchführungsbehörde kann
Anordnungen zur
Bewirtschaftungspflicht im
Einzelfall erteilen; § 26 Absatz 2
Satz 1 bleibt unberührt.
- (2) Abweichend von § 22 Absatz 1
OstVwVG kann die Höhe des
Zwangsgeldes bis zu 10 000
000 Euro betragen.
- (3) Zwangsgelder können dem nach
Gesetz oder Satzung
Vertretungsberechtigten einer
juristischen Person oder einer
nicht rechtsfähigen
Personenvereinigung angedroht
und gegen ihn festgesetzt
werden. Androhung und
Festsetzung können wiederholt
werden.

§ 33

Gegenstand des Gesetzes

- (1) Auf die Vollstreckung von
Verwaltungsakten, die aufgrund
dieses Gesetzes erlassen werden,
finden die Vorschriften des
Verwaltungsvollstreckungsgesetze
s für den Freistaat Ostdeutschland
(OstVwVG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10.
September 2003 (OstGVBl. S.
614, 913), das zuletzt durch
Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes
vom 5. April 2019 (OstGVBl. S.
245) geändert worden ist, soweit
in den Absätzen 2 und 3 nichts

Abschnitt 5 – Rechtsbehelfe und Sanktionen

§ 34

Rechtsbehelfe

- (1) Die Trägerin des
Gemeineigentums kann, ohne in
ihren Rechten verletzt zu sein,
gegen alle Entscheidungen der
Durchführungsbehörde nach
diesem Gesetz Rechtsbehelfe
nach Maßgabe der
Verwaltungsgerichtsordnung in
der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. März 1991 (BGBl. I S.
686), in der jeweils geltenden

Fassung erheben. Dies gilt auch dann, wenn entgegen den Rechtsvorschriften nach diesem Gesetz keine Entscheidung getroffen worden ist. Satz 1 gilt nicht, wenn ein Bescheid aufgrund einer Entscheidung in einem verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren erlassen worden ist.

- (2) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind begründet, soweit eine Entscheidung oder ihr Unterlassen gegen objektives Recht verstößt.
- (3) Die Trägerin des Gemeineigentums sind über Beginn, Gegenstand, Abschluss und Ergebnis aller Verwaltungsverfahren auf Grundlage dieses Gesetzes zu informieren. Auf Antrag sind sie zu beteiligen.
- (4) Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte nach diesem Gesetz haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 35

Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

- 1. ein Angebot zum Kauf oder ein Angebot zur Übertragung des Eigentums, auch anteilmäßig, einer in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilie abgibt oder annimmt; dies umfasst auch die Aufforderung, ein Angebot abzugeben;
- 2. ein Angebot zur Belastung einer in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilie mit einem Grundpfandrecht abgibt oder annimmt;
- 3. entgegen § 26 Absatz 5 Satz 1 das Betreten oder die Vornahme von Besichtigungen oder Prüfungen nicht ermöglicht;
- 4. entgegen § 29 Absatz 1 auf Verlangen der Durchführungsbehörde eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig oder unvollständige oder unrichtige Unterlagen herausgibt;
- 5. entgegen § 29 Absatz 2 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig oder unvollständige oder unrichtige Unterlagen herausgibt;

6. entgegen § 29 Absatz 3 eine Auskunft nicht formgerecht erteilt oder eine Unterlage nicht formgerecht herausgibt;
 7. entgegen § 32 Absatz 4 Satz 1 eine erhöhte Miete oder Pacht fordert oder entgegennimmt;
 8. ohne Einwilligung nach § 32 Absatz 4 Satz 2 einem Mieter, Nutzer oder Pächter kündigt oder eine Modernisierungsmaßnahme beginnt;
 9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 26 Absatz 2 Satz 1 oder § 32 Absatz 6 zuwiderhandelt oder
 10. einer Rechtsverordnung nach § 29 Absatz 4 oder § 32 Absatz 5 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu zwanzig Millionen Euro geahndet werden.
- (3) § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S.

602), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 73) geändert worden ist, findet Anwendung.

- (4) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten verjährt in fünf Jahren.

§ 36

Strafvorschriften

- (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied eines Vertretungsorgans, als vertretungsberechtigter Gesellschafter oder Partner, als Mitglied eines Aufsichtsrats oder als Abwickler eines Unternehmens bei der Auskunft nach § 29 Absatz 1 oder Absatz 2 falsche Angaben macht, erhebliche Umstände verschweigt oder angeforderte Unterlagen nicht herausgibt.
- (2) Wer als Amtsträger (§ 11 Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches) eine zum Vollzug dieses Gesetzes erforderliche Amtshandlung pflichtwidrig unterlässt und hierdurch bewirkt, dass der Durchführungsbehörde gesetzte Fristen dieses Gesetzes nicht

eingehalten werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Artikel 3

Einführung eines Gesetzes zur Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz zur Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“ (Gemeingut-Wohnen-Gesetz – GWG)

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Errichtung, Rechtsform, Name und Sitz

- (1) Der Freistaat Ostdeutschland errichtet „Gemeingut Wohnen“ als eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts (Anstalt).
- (2) Die Anstalt hat ihren Sitz in Cottbus.
- (3) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel.

§ 2

Aufgaben und Zweck

- (1) Aufgabe der Anstalt ist die dauerhafte Versorgung der Bevölkerung des Freistaates Ostdeutschland mit sicherem, bezahlbarem und diskriminierungsfrei zugänglichem Wohnraum. Die Anstalt bewirtschaftet insbesondere die nach dem Gesetz zur Überführung von Wohnimmobilien in Gemeineigentum (Wohnvergesellschaftungsgesetz – WoVergG) auf sie übertragenen Wohnungsbestände, hält diese instand, setzt sie instand und modernisiert sie.
- (2) Die Anstalt verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinwirtschaftliche Zwecke. Sie hat insbesondere
 1. die Bestände sozial und ökologisch verantwortlich zu bewirtschaften,
 2. eine faire, transparente und diskriminierungsfreie Wohnungs- und Gewerbevergabe zu gewährleisten,
 3. leistbare Mieten sicherzustellen,

4. einen wirksamen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz im Gebäudebestand zu leisten,
 5. die Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter, der Beschäftigten und der Stadt- und Landesgesellschaft zu ermöglichen und zu fördern.
- (3) Die Anstalt kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Neubauvorhaben durchführen sowie zusätzliche Wohnungs- und Grundstücksbestände erwerben, soweit hierdurch der gemeinwirtschaftliche Zweck gefördert wird.
- (4) Sachfremde Geschäfte, die nicht unmittelbar der Erfüllung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Aufgaben dienen, sind der Anstalt untersagt.
1. zur Erfüllung der Aufgaben der Anstalt nach § 2,
 2. zur Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Wohnvergesellschaftungsgesetz und dem Vergesellschaftungsrahmengesetz ,
 3. zur Stärkung des Eigenkapitals der Anstalt.
- (2) Eine Ausschüttung von Gewinnen an den Freistaat Ostdeutschland oder Dritte findet nicht statt.
- (3) Die Wohnungs- und Grundstücksbestände der Anstalt dürfen nicht veräußert oder belastet werden, soweit dies über das zur laufenden Bewirtschaftung Erforderliche hinausgeht. Ausnahmen sind nur aufgrund eines Gesetzes zulässig, das den Umfang der zulässigen Veräußerung oder Belastung im Einzelnen bestimmt.
- (4) Der Landtag kann eine weitergehende Absicherung des Privatisierungsverbots in der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland vorsehen.

§ 3

Gemeinwirtschaftliche Grundsätze, Zweckbindung, Privatisierungsverbot

- (1) Die Anstalt arbeitet nach gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen ohne Gewinnerzielungsabsicht. Etwaige Jahresüberschüsse dürfen ausschließlich verwendet werden

§ 4

Verhältnis zum Wohnvergesellschaftungsgesetz

- (1) Die in § 8 Wohnvergesellschaftungsgesetz bezeichneten Wohnungsbestände, Grundstücke, Rechte und sonstigen Vermögenswerte gehen mit Inkrafttreten des Wohnvergesellschaftungsgesetzes kraft Gesetzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Anstalt über, soweit das Wohnvergesellschaftungsgesetzes nichts Abweichendes bestimmt.
- (2) Die nach dem Wohnvergesellschaftungsgesetz in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilien sowie die damit verbundenen Rechte und sonstigen Vermögenswerte gehen mit Inkrafttreten des Wohnvergesellschaftungsgesetz nach § 8 desselben im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Anstalt über, soweit das Wohnvergesellschaftungsgesetz nichts Abweichendes bestimmt
- (3) Die Anstalt tritt in bestehende Miet-, Pacht- und sonstige Nutzungsverhältnisse über die übertragenen Bestände ein. Die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer bleiben unberührt.
- (4) Die Anstalt ist Schuldnerin der im Wohnvergesellschaftungsgesetz geregelten Entschädigungsansprüche. Sie ist berechtigt, Schuldverschreibungen auszugeben und Kredite aufzunehmen, soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Wohnvergesellschaftungsgesetz erforderlich ist. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen richtet sich nach § 11 Wohnvergesellschaftungsgesetz.
- (5) Im Übrigen gilt das Vergesellschaftungsrahmengesetz nur, soweit das Wohnvergesellschaftungsgesetz keine speziellen Regelungen enthält.

§ 5

Trägerschaft und Gewährträgerhaftung

- (1) Träger der Anstalt ist der Freistaat Ostdeutschland.
- (2) Der Freistaat Ostdeutschland gewährleistet, dass die Anstalt ihre Aufgaben erfüllen kann (Gewährträgerhaftung). Eine Nachschusspflicht besteht nicht.

- (3) Die Anstalt kann nicht insolvent werden; die Vorschriften der Insolvenzordnung sind auf sie nicht anwendbar.

§ 6

Selbstverwaltung und Aufsicht

- (1) Die Anstalt verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich (Recht auf Selbstverwaltung).
- (2) Die Anstalt unterliegt der Rechtsaufsicht des zuständigen Staatsministeriums. Eine Fachaufsicht findet nicht statt.
- (3) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann rechtswidrige Beschlüsse der Organe der Anstalt beanstanden und deren Aufhebung verlangen. Vor der Beanstandung ist dem Verwaltungsrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Abschnitt 2

Organe und demokratische Selbstverwaltung

§ 7

Organe der Anstalt

- (1) Organe der Anstalt sind:
1. der Verwaltungsrat,
 2. die Geschäftsführung,

3. der Gesamtrat der Mieterinnen und Mieter,
4. die Gebietsräte,
5. die Siedlungsräte.

- (2) Der wissenschaftliche Dienst sowie die Partizipations- und Antidiskriminierungsstelle wirken als besondere Einrichtungen der Anstalt; ihre Stellung und Aufgaben bestimmen sich nach diesem Gesetz und der Satzung.
- (3) Für die Beschäftigten der Anstalt gelten die Vorschriften des Personalvertretungsrechts des Freistaates Ostdeutschland.

§ 8

Verwaltungsrat

- (1) Der Verwaltungsrat ist das oberste beschlussfassende Organ der Anstalt.
- (2) Der Verwaltungsrat besteht aus 15 Mitgliedern:
1. fünf von dem Gesamtrat der Mieter:innen entsandten Mitgliedern,
 2. vier von der Gesamtheit der Beschäftigten der Anstalt gewählten Mitgliedern,
 3. vier von den im Freistaat Ostdeutschland wohnenden Wahlberechtigten direkt gewählten Mitgliedern

- (Vertretung der Landesgesellschaft),
4. je einem Mitglied, das vom für Wohnungswesen zuständigen Staatsministerium und vom für Finanzen zuständigen Staatsministerium entsandt wird.
- (3) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre. Wiederbestellung ist zulässig.
- (4) Das Nähere zu Wahl, Entsendung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats regelt die Satzung. Dabei ist sicherzustellen, dass
1. die Wahl der Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 3 zeitgleich mit den Wahlen zum Ostdeutschen Landtag oder zu den Kommunalvertretungen durchgeführt werden kann,
 2. mindestens ein Sitz der Beschäftigtenvertretung Kandidatinnen und Kandidaten vorbehalten bleibt, die von einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft vorgeschlagen wurden,
 3. Diversität und Repräsentativität der ostdeutschen Bevölkerung gefördert werden.

- (5) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung.
- (6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind an Weisungen nicht gebunden. Sie sind verpflichtet, die Interessen der Anstalt und ihrer Gemeinwirtschaft wahrzunehmen und dem Gremium und ihrer jeweiligen Wählerbasis regelmäßig Bericht zu erstatten.

§ 9

Aufgaben des Verwaltungsrats

- (1) Der Verwaltungsrat hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. Beschluss der Satzung und ihrer Änderungen,
 2. Erlass der Leitlinien nach § 16,
 3. Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung sowie Überwachung ihrer Tätigkeit,
 4. Feststellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses,
 5. Grundsatzentscheidungen zur Bewirtschaftung, Modernisierung und Erweiterung der Bestände,

6. Entscheidungen über die Aufnahme von Krediten und die Ausgabe von Schuldverschreibungen,
 7. Beschluss über die Einrichtung von Ausschüssen und deren Kompetenzen,
 8. Sicherstellung der Einhaltung der gemeinwirtschaftlichen Grundsätze, der Antidiskriminierungspflichten und der Beteiligungsrechte.
- (2) Der Verwaltungsrat kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Ausschüsse bilden. Dem Finanzausschuss und dem Ausschuss für Beteiligung und Antidiskriminierung sollen Mitglieder aller in § 8 Absatz 2 genannten Gruppen angehören.
 - (3) Der Verwaltungsrat kann in das operative Geschäft der Geschäftsführung eingreifen, wenn diese nachhaltige Verstöße gegen Gesetz, Satzung oder Leitlinien begeht.

§ 10

Geschäftsführung

- (1) Die Geschäftsführung besteht aus einer oder mehreren Personen. Ihre Anzahl legt die Satzung fest.
- (2) Die Geschäftsführung leitet die Anstalt in eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung, der Leitlinien und der Beschlüsse des Verwaltungsrats. Sie vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich.
- (3) Die Geschäftsführung ist dem Verwaltungsrat gegenüber berichtspflichtig. Sie hat diesem regelmäßig, mindestens jedoch einmal vierteljährlich, über die wirtschaftliche Lage der Anstalt, wichtige Vorhaben und die Umsetzung der Leitlinien zu berichten.
- (4) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender Stimme teil, soweit der Verwaltungsrat nichts anderes bestimmt.

§ 11

Gesamtrat der Mieter:innen

- (1) Der Gesamtrat der Mieter:innen ist die auf Gesamtebene tätige Interessenvertretung der Mieter:innen der Anstalt.
- (2) Der Gesamtrat setzt sich aus jeweils einem von den Gebietsräten aus ihrer Mitte

gewählten Mitglied zusammen.
Näheres regelt die Satzung.

(3) Der Gesamtrat hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Entsendung von fünf Mitgliedern in den Verwaltungsrat,
2. Mitwirkung bei der Erarbeitung und Weiterentwicklung der Leitlinien,
3. Stellungnahme zu Wirtschaftsplan, Investitionsprogrammen und Leitlinienentwürfen,
4. Koordinierung und Unterstützung der Gebietsräte und Siedlungsräte,
5. Initiativrecht gegenüber dem Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten, die die Mieterinnen und Mieter betreffen.

(4) Der Gesamtrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Bestätigung durch den Verwaltungsrat bedarf.

§ 12

Gebietsräte

(1) Zur Wahrnehmung der Mitbestimmung auf Gebietsebene werden Gebietsräte gebildet. Die Zuschnitte der Gebiete

orientieren sich an siedlungsstrukturellen Kriterien und dem Umfang der Wohnungsbestände der Anstalt. Näheres regelt die Satzung.

(2) Die Mitglieder der Gebietsräte werden von den Mieterinnen und Mietern der in dem jeweiligen Gebiet liegenden Bestände in allgemeiner, geheimer und gleicher Wahl direkt gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

(3) Die Gebietsräte haben insbesondere folgende Aufgaben:

1. Mitwirkung bei der Aufstellung gebietsbezogener Investitions- und Instandhaltungsprogramme,
2. Stellungnahme zu größeren Modernisierungs- und Neubauvorhaben im Gebiet,
3. Koordination und Unterstützung der Siedlungsräte,
4. Wahl der Delegierten in den Gesamtrat der Mieterinnen und Mieter,
5. Beteiligung an der Gewerbevergabe im Gebiet.

(4) Gebietsräte sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an Gesetz und Satzung gebunden und handeln im Interesse der

Mieterinnen und Mieter des Gebiets.

§ 13

Siedlungsräte

- (1) Für räumlich zusammenhängende Bestände der Anstalt werden Siedlungsräte gebildet. Eine Siedlung soll in der Regel nicht mehr als 2 000 Wohnungen umfassen. Näheres regelt die Satzung.
- (2) Die Siedlungsräte werden von den Mieterinnen und Mietern der Siedlung in allgemeiner, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.
- (3) Die Siedlungsräte haben insbesondere folgende Aufgaben:
 1. Mitwirkung bei der Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der Siedlung,
 2. Mitwirkung bei der lokalen Gewerbevergabe,
 3. Durchführung oder Initiierung von Partizipationsverfahren in der Siedlung,
 4. Anregungen und Beschwerden der Mieterinnen und Mieter entgegenzunehmen und an

Verwaltung und Gebietsräte weiterzuleiten,

5. Wahl der Mitglieder der Gebietsräte.

- (4) Hausräte und Formen der Häuserselbstverwaltung können durch Satzung vorgesehen werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die zentralen Vorgaben zur Miethöhe, Wohnungsvergabe und Antidiskriminierung unberührt bleiben.

§ 14

Wissenschaftlicher Dienst

- (1) Die Anstalt richtet einen unabhängigen wissenschaftlichen Dienst ein.
- (2) Der wissenschaftliche Dienst unterstützt die Organe der Anstalt durch
 1. wissenschaftliche Gutachten, insbesondere zu rechtlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragestellungen,
 2. Evaluierung der Wirkung der Leitlinien und der wesentlichen Instrumente der Anstalt,
 3. Erarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Strukturen und Verfahren der Anstalt.

(3) Der wissenschaftliche Dienst ist in seiner fachlichen Tätigkeit unabhängig. Er berichtet regelmäßig an den Verwaltungsrat und den Gesamtrat der Mieter:innen. Seine Berichte sind zu veröffentlichen.

§ 15

Partizipations- und Antidiskriminierungsstelle

- (1) Die Anstalt richtet eine Partizipations- und Antidiskriminierungsstelle ein.
- (2) Die Stelle hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. Beratung der Organe der Anstalt bei der Konzeption und Durchführung von Partizipationsverfahren,
 2. Unterstützung der Räte bei der Förderung von Beteiligung und Diversität,
 3. Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden wegen Diskriminierung im Verantwortungsbereich der Anstalt,
 4. Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und staatlichen Stellen auf dem Gebiet des

Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsrechts.

- (3) Die Partizipations- und Antidiskriminierungsstelle wirkt auf die Beseitigung struktureller Partizipationshemmnisse hin und gibt hierzu Empfehlungen an den Verwaltungsrat.

§ 16

Leitlinien und Musterregelungen

- (1) Zur Umsetzung der gesetzlichen Zwecke erlässt die Anstalt Leitlinien. Diese regeln insbesondere
1. die Wohnungs- und Gewerbevergabe,
 2. Grundsätze der Miethöhenpolitik,
 3. Standards der Instandhaltung, Modernisierung und des Klimaschutzes,
 4. Umfang und Formen der Mitwirkung der Räte bei einzelnen Vorhaben,
 5. Grundsätze der Beschäftigtenpolitik, einschließlich Tarifbindung und Mitbestimmung.
- (2) Die Leitlinien werden vom Verwaltungsrat auf Vorschlag der Geschäftsführung oder des Gesamtrats der Mieterinnen und

Mieter beschlossen. Vor
Beschlussfassung ist der
wissenschaftliche Dienst
anzuhören.

- (3) Der Gesamtrat kann zu den
Leitlinien Musterregelungen
beschließen, die für die
Verwaltung und die Räte
verbindlich sind, soweit keine
abweichenden, vom
Verwaltungsrat genehmigten
Regelungen bestehen.
- (4) Die Leitlinien sind regelmäßig zu
evaluieren und bei Bedarf
anzupassen.

§ 17

Beschäftigte, Tarifbindung und Gewerkschaftsrechte

- (1) Die Beschäftigten der Anstalt
stehen in einem privatrechtlichen
Arbeitsverhältnis zur Anstalt. Die
Anstalt schließt Tarifverträge mit
den in der Branche vertretenen
Gewerkschaften oder tritt einem
bestehenden Flächentarifvertrag
bei.
- (2) Die Anstalt beachtet die
Grundsätze guter Arbeit,
insbesondere:
1. angemessene Vergütung
mindestens in Höhe eines
Vergabemindestlohns nach den

einschlägigen landesrechtlichen
Vorschriften,

2. Einhaltung der Arbeitsschutz-
und

Gleichbehandlungsvorschriften,

3. Förderung der Aus- und
Weiterbildung.

- (3) Der Zugang von Gewerkschaften
zu den Beschäftigten,
insbesondere in Pausenräumen,
ist zu gewährleisten. Die
Beauftragung von Kanzleien oder
Dienstleistern mit dem Ziel der
Behinderung gewerkschaftlicher
Betätigung (Union Busting) ist
unzulässig.
- (4) Näheres zur Ausgestaltung der
Beschäftigtenrechte regeln die
Leitlinien und die Satzung.

Abschnitt 3

Haushaltswirtschaft, Transparenz und Übergang

§ 18

Haushalts- und Wirtschaftsführung

- (1) Die Anstalt führt ihre Haushalts-
und Wirtschaftsführung nach den
Grundsätzen von
Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit. Sie stellt jährlich
einen Wirtschaftsplan auf und
erstellt einen Jahresabschluss

nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.

- (2) Der Jahresabschluss ist von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Der Ostdeutsche Rechnungshof ist berechtigt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Anstalt zu prüfen.
- (3) Die Wirtschaftsplanung hat sicherzustellen, dass die Verpflichtungen nach dem Wohnvergesellschaftungsgesetz sowie die Zwecke nach § 2 dauerhaft erfüllt werden können.

§ 19

Transparenz und Öffentlichkeit

- (1) Die Sitzungen des Verwaltungsrats, des Gesamtrats der Mieterinnen und Mieter sowie der Gebietsräte sind grundsätzlich öffentlich. Die Öffentlichkeit kann nur ausgeschlossen werden, wenn überwiegende schutzwürdige Interessen der Anstalt oder Dritter, insbesondere bei laufenden Vergabe- oder

Vertragsverhandlungen, entgegenstehen.

- (2) Die Anstalt veröffentlicht regelmäßig, mindestens jährlich,
1. einen Tätigkeits- und Beteiligungsbericht,
 2. Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage, Miethöhe, Vermietung und Investitionstätigkeit,
 3. die Leitlinien und deren Überarbeitungen,
 4. die Berichte des wissenschaftlichen Dienstes sowie der Partizipations- und Antidiskriminierungsstelle,
 5. nach Vertragsabschluss die wesentlichen Inhalte von Verträgen mit externen Dienstleistern, soweit dem keine gesetzlichen Geheimhaltungspflichten entgegenstehen.

- (3) Protokolle der Sitzungen der Organe werden in geeigneter Weise veröffentlicht; personenbezogene Daten sind zu anonymisieren, soweit dies erforderlich ist.

§ 20

Übergangsregelungen

- (1) Zur Vorbereitung der Aufnahme der Tätigkeit der Anstalt können durch Rechtsverordnung der Staatsregierung kommissarische Organe bestellt werden, insbesondere eine vorläufige Geschäftsführung und ein vorläufiger Beirat aus Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, der Mieterinnen und Mieter, der Beschäftigten und der kommunalen Ebene.
- (2) Die kommissarische Geschäftsführung führt die laufenden Geschäfte, bereitet die Übernahme der Bestände nach dem Wohnvergesellschaftungsgesetz vor und erarbeitet im Zusammenwirken mit dem vorläufigen Beirat Entwürfe der Satzung und der ersten Leitlinien.
- (3) Die kommissarischen Organe treten spätestens sechs Monate nach Konstituierung des ersten Verwaltungsrats außer Funktion.
- (4) Die Staatsregierung trifft die zur Sicherung der Bestände erforderlichen Maßnahmen, um Veräußerungen oder sonstige Vermögensverschiebungen zwischen Verkündung dieses Gesetzes und Inkrafttreten des

Wohnvergesellschaftungsgesetzes zu verhindern.

§ 21

Ermächtigung zum Erlass der Satzung

- (1) Der Verwaltungsrat erlässt innerhalb von zwölf Monaten nach seiner Konstituierung die Satzung der Anstalt. Bis zu deren Inkrafttreten gelten die von den kommissarischen Organen vorbereiteten Übergangsregelungen fort.
- (2) Die Satzung bedarf der Genehmigung des fachlich zuständigen Staatsministeriums.

Artikel 4

Änderung des Vermessungs- und Katastergesetz

Das Sächsische Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst:

„Gesetz
über das amtliche

Vermessungswesen und
das Liegenschaftskataster
im Ostdeutschen Freistaat
(Ostdeutsches
Vermessungs- und
Katastergesetz –
OstVermKatG)“

„Sächsisches“ durch
„Ostdeutsches“ ersetzt.

Artikel 5 **Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

2. Es werden je die Wörter
„sächsisch“ durch „ostdeutsch“,
„sächsisches“ durch
„ostdeutsches“ und

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT